

1511764-51.2020.8.26.0019
Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo
Assunto: Injúria
Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR
Comarca: Americana
Foro: Foro de Americana
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 30/11/2022
... culpabilidade).

Apelação da Defesa - Furto qualificado pela escalada e pelo rompimento de obstáculo - Ação delitiva captada pela câmera de segurança - Admissão do réu quanto ao furto - Negativa a respeito do rompimento de obstáculo - Ambas qualificadoras comprovadas pela prova técnica - Consistentes depoimentos da testemunha e do policial civil - Aplicação do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Americana
Foro de Americana
2ª Vara Criminal
Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1511764-51.2020.8.26.0019 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1511764-51.2020.8.26.0019
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Injúria
Documento de Origem:
Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3075313/2020
- DEL.DEF.MUL. AMERICANA, 13614968 - DEL.DEF.MUL. AMERICANA, 13615004 -
DEL.DEF.MUL. AMERICANA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
HEGRA HERONDINA OLIVEIRA CAVALCANTE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

HEGRA HERONDINA OLIVEIRA CAVALCANTE, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 147 "caput", do Código Penal, porque, na data e local descritos na denúncia, ameaçou causar mal injusto e grave a vítima C.L.N.O.

Foi designada audiência de transação penal, e de suspensão condicional do processo, as quais restaram infrutíferas (fls. 72 e 88).

Foi ofertada, então, a denúncia de fls. 76/77, a qual foi recebida em 17 de outubro de 2022 (fls. 131/132).

A ré foi citada pessoalmente (fls. 87 e 110), apresentando defesa (fls. 115/117).

Na audiência de instrução e julgamento, foi ouvida a vítima, e a ré foi interrogada (fls. 129/130).

Em memoriais, o Doutor Promotor de Justiça (fls. 138/140), entendendo estarem suficientemente provadas a autoria e a materialidade do delito, requereu fosse a ação penal julgada procedente, com a conseqüente condenação da ré.

A Doutora Defensora requereu a absolvição por falta de provas, ou pela inexistência do crime (fls. 143/1453).

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito de ameaça encontra-se demonstrada pelos autos de fls. 03/04.

A autoria é indubitosa.

A ameaça foi apta a tipificar o crime denunciado, mormente porque a vítima restou atemorizada.

"O dolo de ameaça é a vontade consciente de se manifestar o propósito de um mal injusto e grave, com o im de intimidar, pouco importando que o agente, no seu íntimo, não tenha o intuito de realizar o mal prometido. (TACRIM-SP- AC- Rel.Silva Franco- UTACRIM 41/232)".

Ouvida em Juízo, a vítima Cristiana declarou que em razão de "fofocas" de terceiro a ré começou a ofender a depoente, sendo que negou qualquer interesse no marido da ré, e foi embora para sua casa. Narrou que a ré dirigiu-se a residência da depoente, tendo a agredido fisicamente, e sendo impedida por outros. Após tal fato, a ré novamente retornou a casa da depoente, com outras pessoas, e ameaçou a agredir. Confirmou que ela disse "sai pra fora para nós acertar aqui fora". Por fim, trabalha durante a noite, e ficou difícil sair da casa posto que os parentes da ré ficavam jogando pedras em seu carro.

Não há nos autos prova de que a vítima tivesse intenção de prejudicar a ré, atribuindo-lhe falsamente a prática de crime.

No mais, a palavra da vítima assume grande relevância e merece ser prestigiada, notadamente porque ela não teria razão para acusar injustamente um inocente. Eficácia probatória das declarações das vítimas - Relevância - Condenação mantida - Inexiste qualquer óbice a que os informes das vítimas alcancem pleno efeito probatório, notadamente em casos em que não lhes aproveita a incriminação de inocentes. (Rev. 142.198-1, Rel. Juiz Bittencourt Rodrigues. JUTACRIM - Lex 87/431)

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA (art. 147, caput, do Código Penal) – Pretendida absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas por prova oral e documental colhidas durante a instrução – Palavras da vítima – Relevância – Negativa de autoria apresentada pelo acusado que restou isolada no acervo probatório coligido – Elemento subjetivo da conduta (dolo) caracterizado – Dizeres que incutiram efetivo temor na vítima, afrontando sua liberdade pessoal, sendo descabida, ainda, a alegação de atipicidade da conduta – Condenação mantida – Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea – Descabimento – Mero exercício de auto defesa, tratando-se da

famigerada 'confissão qualificada' - Natureza preponderante da agravante da reincidência ostentada pelo acusado - Inteligência do art. 67, do Código Penal - Regime semiaberto mantido ante os maus antecedentes e recidiva do acusado, a teor do disposto no art. 33, §2º, "c" e §3º, do Codex. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1500563-63.2018.8.26.0397; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Nuporanga - Vara Única; Data do Julgamento: 14/12/2021; Data de Registro: 14/12/2021)

CRIME DE AMEAÇA (artigo 147, caput, do Código Penal) - Vítima policial militar e condutora do réu, preso em flagrante - Declaração da vítima, policial militar, tanto na delegacia, quanto em Juízo, de que o réu disse que iria descobrir quem eram os familiares do ofendido - Ameaça proferida no momento em que era colhida a qualificação do réu, na cela - Vítima que reportou o fato a colega de farda - Colega de farda que, embora não presenciasse a ameaça, confirmou que a vítima lhe reportara o fato - Delito de ameaça que empresta especial relevância às palavras da vítima - Ameaça apta a causar mal injusto e grave - Dosimetria da pena bem aplicada, sendo a pena-base no mínimo legal, majorada em 1/3, porque o réu é plurirreincidente (fls. 20/23 - processos 31-27.2015, 8228-05.2014 e 1500595-24.2018), totalizando 1 mês e 10 dias de detenção, no regime semiaberto, tornada definitiva, porque ausentes causas de aumento ou diminuição - Impossibilidade de se aplicar alternativamente a pena de multa, prevista no preceito secundário da norma penal - Impossibilidade de aplicação, também, do regime aberto, mesmo que haja a prova de trabalho com registro em carteira - Plurirreincidência que afasta os referidos benefícios legais - Manutenção da respeitável sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos - Recurso, da douta Defesa, ao qual se nega provimento. (TJSP; Apelação Criminal 1500027-03.2021.8.26.0541; Relator (a): Fernando Antonio de Lima; Órgão Julgador: 1ª Turma Cível e Criminal; Foro de Santa Fé do Sul - 1ª Vara; Data do Julgamento: 16/12/2021; Data de Registro: 16/12/2021)

A ré, em Juízo, confirmou parcialmente os fatos, alegando que nesse dia, mais cedo, as partes tiveram um desentendimento. Disse que durante a noite, em companhia de seu marido, foram na casa da vítima, para entender a situação. Declarou que realmente tinham outras pessoas, mas não eram seus parentes, e sim do marido. Informou que chamou a vítima, mas ela não quis sair. Não se recordar de ter proferido ameaças.

Relativo a atenuante, não é possível o reconhecimento da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, letra "d", do Código Penal, posto que a ré proporcionou uma versão parcial e qualificada (com alegação de causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade).

Apelação da Defesa - Furto qualificado pela escalada e pelo rompimento de obstáculo - Ação delitiva captada pela câmera de segurança - Admissão do réu quanto ao furto - Negativa a respeito do rompimento de obstáculo - Ambas qualificadoras comprovadas pela prova técnica - Consistentes depoimentos da testemunha e do policial civil - Aplicação do princípio da insignificância - Impossibilidade - Conduta que não pode ser considerada irrelevante - Ofensividade jurídica da conduta daqueles que demonstram total desprezo pelo patrimônio alheio - Acusado envolvido em outro delito de furto no mesmo local, contando ainda com uma condenação em primeira instância, obstando o reconhecimento da causa supralegal de atipicidade - Pena-base fixada em 1/6 acima do mínimo legal ante a presença da segunda qualificadora - Impossibilidade de incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, pois parcial - Regime inicial aberto mantido, assim como as penas alternativas - Recurso de apelação desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 0002340-50.2015.8.26.0111; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cajuru - Vara Única; Data do Julgamento: 14/09/2020; Data de Registro: 14/09/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ARROMBAMENTO. Autoria e materialidade comprovadas. Tentativa. Não ocorrência. Penas mantidas.

Atenuante da confissão não reconhecida, porque o acusado não admitiu a comparsaria. Regime prisional semiaberto mantido, pelos maus antecedentes e reincidência de um dos agentes. APELOS DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação Criminal 0000224-56.2017.8.26.0546; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi Mirim - 4ª Vara; Data do Julgamento: 04/07/2019; Data de Registro: 10/07/2019)

Os argumentos trazidos pela defesa não foram suficientes para ilidir os fortes indícios e provas diretas contra a acusada, referente à ameaça. AMEAÇA. Palavra da vítima no sentido de que o agente a ameaçou de morte. Confirmação pelo restante do conjunto probatório. Prova. Suficiência. Absolvição. Impossibilidade. - A versão da vítima, confirmada pelo restante do conjunto probatório dos autos, no sentido de que o agente a ameaçou de morte, é suficiente para demonstrar a prática do crime de ameaça. (TJSP; Apelação Criminal 0003106-37.2009.8.26.0589; Relator (a): João Morenghi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Simão - Vara Única; Data do Julgamento: 23/05/2012; Data de Registro: 11/06/2012)

NULIDADE - não comparecimento do réu em audiência e revelia decretada - réu que deixou de informar novo endereço ao juízo e, por isso, não foi encontrado no endereço constante dos autos e sem tempo hábil para sua localização antes da audiência designada - dever do réu manter seu endereço atualizado nos autos - tentativa de retardo do andamento do processo - revelia bem decretada - preliminar afastada. AMEAÇA - palavra da vítima e depoimento de testemunhas presenciais confirmando que réu ameaçou a vítima - prova firme da ameaça - condenação de rigor. PENA - fixada no mínimo legal e agravada em razão das relações familiares - provimento parcial para concessão do sursis. (TJSP; Apelação Criminal 3007195-05.2013.8.26.0624; Relator (a): Mens de Mello; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tatuí - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/08/2017; Data de Registro: 18/08/2017)

Vias de fato e ameaça - Palavras da vítima e de testemunha - Prova suficiente - Conduta típica - Estado emocional alterado do agente que não justifica o comportamento - Condenação mantida; Vias de fato - Aplicação do Princípio da Insignificância - Não cabimento - Súmula nº 589, do Superior Tribunal de Justiça - Réu portador de maus antecedentes - Reincidência não comprovada - Regime aberto - Impossibilidade - Recurso provido em parte. (TJSP; Apelação Criminal 0001545-44.2017.8.26.0347; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Matão - Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/03/2020; Data de Registro: 19/03/2020)

Verifica-se, também, que não há que falar-se em atipicidade da conduta, ante a ausência de dolo, posto que as declarações da vítima confirmam que realmente sentiu temor nas ameaças proferidas.

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - Pretendida absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta por ausência de dolo - Impossibilidade - Materialidade e autoria suficientemente comprovadas por prova oral e documental colhidas durante a instrução - Palavra da vítima - Relevância - Exculpatória apresentada pelo acusado que não encontrou arrimo nos demais elementos de convicção - Palavras proferidas em momento de ira - Irrelevância - Elemento subjetivo da conduta caracterizado - Dizeres que incutiram efetivo temor na vítima, afrontando sua liberdade pessoal - Afastamento da incidência da Lei Maria da Penha e aplicação da suspensão condicional do processo - Descabimento - Relação familiar entre ofendida e acusado (filho em comum) que reclamam a proteção da Lei Específica, a despeito do fim da relação efêmera - Inteligência do art. 5º, da Lei nº 11.340/06 - Condenação incensurável - Pena e regime corretamente impostos - (...) - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 0002016-42.2018.8.26.0180; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Espírito Santo do Pinhal - 2ª Vara; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de

Registro: 21/07/2020)

Apelação Criminal - Ameaça - "Lei Maria da Penha" - Sentença condenatória, com concessão de sursis, por dois anos, condicionado. Recurso da defesa pleiteando a absolvição do réu por ausência de dolo. Materialidade e autoria delitiva comprovadas pela prova produzida, sob o crivo do contraditório. Depoimento firme da vítima, tanto em sede de inquérito policial como perante o Magistrado, dando conta de que o réu a ameaçou. Manutenção da condenação de rigor. Dolo evidenciado, ainda que a ameaça tenha sido proferida em momento de ira. Dosimetria da pena - Pena base fixada no mínimo legal. Na segunda e terceira fases, inexistência de quaisquer alterações. Concessão de sursis mantida - presença dos requisitos legais. Regime inicial aberto mantido. Não cabimento de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos por expressa previsão legal. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0016155-34.2016.8.26.0482; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/06/2018; Data de Registro: 28/06/2018)

Desta forma, nada há nos autos que possa macular a acusação, vez que as provas colhidas são firmes e contundentes no sentido de que a acusada ameaçou gravemente a vítima.

Diante da robustez do conjunto probatório, a condenação da acusada é medida de rigor.

Passo a dosar a pena.

A acusada é tecnicamente primária (certidões de fls. 23). Assim sendo, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em um mês de detenção, relativo ao delito de ameaça.

À míngua de outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, torno a pena definitiva.

O regime inicial de cumprimento da pena é o aberto.

A ré poderá apelar em liberdade, tendo em vista que responde solta ao presente processo.

Tratando-se de delito praticado com grave ameaça ou violência à pessoa, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ex vi legis.

Presentes os pressupostos legais, concedo à ré o benefício da suspensão condicional da pena - sursis - pelo prazo de dois anos, nos termos do artigo 77 do Código Penal, com as condições do parágrafo 2º do artigo 78 do mesmo diploma legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal condenar a ré HEGRA HERONDINA OLIVEIRA CAVALCANTE à pena de 01 (um) mês de detenção, no regime aberto, como incursa no artigo 147, "caput", do Código Penal. Outrossim, SUSPENDO CONDICIONALMENTE a execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento, pelo sentenciado, das condições previstas no art. 78, § 2º, do Código Penal: a) não frequentar lugares de reputação duvidosa; b) não se ausentar da Comarca onde reside por mais de 08 (oito) dias, sem autorização judicial; e, c) comparecer pessoalmente em Juízo, todo mês, para informar e justificar suas atividades.

P. I. C.

Americana, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA